民事起诉状

（生态环境损害赔偿诉讼）

<table>
<tr><td colspan="2">说明：
为了方便您更好地参加诉讼，保护您的合法权利，请填写本表。
1. 起诉时需向人民法院提交证明您身份的材料，如登记证书等。
2. 本表所列内容是您参加诉讼以及人民法院查明案件事实所需，请务必如实填写。
3. 本表有些内容可能与您的案件无关，您认为与案件无关的项目可以填“无”或不填；对于本表中勾选项可以在对应项打“√”；您认为另有重要内容需要列明的，可以另附页填写。
4. 本表 word 电子版填写时，相关栏目可复制粘贴或扩容，但不得改变要素内容、格式设置。例如，多原告、多被告或多委托诉讼代理人等情况，可根据实际情况复制粘贴；需填写文字较多时，可根据实际对栏目进行扩容等。
★特别提示★
诉讼参加人应遵守诚信原则如实认真填写表格。
如果诉讼参加人违反有关规定，虚假诉讼、恶意诉讼、滥用诉权，人民法院将视违法情形依法追究责任。</td></tr>
<tr><td colspan="2">当事人信息</td></tr>
<tr><td>省级、市地级人民政府及其指定的部门、机构</td><td>名称：
住所地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：
类型：
省级人民政府□　市地级人民政府□
省级人民政府指定的部门或机构□
市地级人民政府指定的部门或机构□</td></tr>
<tr><td>受国务院委托行使全民所有自然资源资产所有权的部门</td><td>名称：
住所地：
法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话：</td></tr>
<tr><td>委托诉讼代理人</td><td>有□
姓名：
单位：　　职务：　　联系电话：
代理权限：一般授权□　特别授权□_____
无□</td></tr>
</table>

被告 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
被告 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____
第三人 （自然人）	姓名： 性别：男□　女□ 出生日期：　　年　　月　　日　　民族： 工作单位：　　职务：　　联系电话： 住所地（户籍所在地）： 经常居住地： 证件类型： 证件号码：
第三人 （法人、非法人组织）	名称： 住所地（主要办事机构所在地）： 注册地 / 登记地： 法定代表人 / 负责人：　　职务：　　联系电话： 统一社会信用代码： 类型：有限责任公司□　股份有限公司□　上市公司□ 其他企业法人□　事业单位□　社会团体□　基金会□ 社会服务机构□　机关法人□　农村集体经济组织法人□ 城镇农村的合作经济组织法人□　基层群众性自治组织法人□ 个人独资企业□　合伙企业□　不具有法人资格的专业服务机构□ 所有制性质：国有□（控股□　参股□）　民营□　其他_____

诉讼请求	
（可完整表述诉讼请求；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	
1. 侵权责任	□停止侵害_____ □排除妨碍_____ □消除危险_____ □修复生态环境_____ □赔偿损失_____ □赔礼道歉_____
2. 修复生态环境	□清除污染费用数额：　　元 □修复生态环境费用数额：　　元 □防止损害的发生和扩大所支出的合理费用数额：　　元 以上共计　　元（人民币，下同；如外币需特别注明）。
3. 赔偿损失	□生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失数额：　　元 □生态环境功能永久性损害造成的损失数额：　　元 □生态环境损害调查、鉴定评估等费用数额：　　元 □其他费用数额：　　元 以上共计　　元。
4. 其他请求	
5. 总额	以上共计　　元。
6. 是否主张诉讼费用	是□ 否□
生态环境侵权禁止令保全措施	
1. 是否已经申请诉前生态环境侵权禁止令保全措施	是□　保全法院：　　保全时间： 　　保全案号： 否□
2. 是否申请生态环境侵权禁止令保全措施	是□　（请另行提交保全申请及相关材料） 否□
事实与理由	
（可完整表述纠纷涉及的事实与理由；为方便、准确梳理要点，相关内容请在下方要素式表格中填写）	

1. 生态环境损害类型	□环境污染　□生态破坏
2. 具体行为	
3. 造成损害事实	
4. 行为与损害之间具有因果关系的相关材料（可另附页）	
5. 磋商情况（可另附页）	
6. 诉讼请求依据的法律、行政法规等规定（可另附页）	
7. 其他需要说明的内容（可另附页）	
8. 证据清单（可另附页）	1. 省级、市地级政府指定原告提起本案诉讼的材料 2. 经磋商未达成一致或者无法进行磋商的证明材料 3. 被告违反法律规定污染环境、破坏生态行为的证明材料 4. 相关行政机关查处被告违法行为的材料 5. 监测数据、检验报告、鉴定报告、评估报告等 ……

具状人（签字、盖章）：

日期：